

0022351-87.2020.8.26.0576

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2202249/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 13043165 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 6346/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar, Centro - CEP 15010-902, Fone:

(17)3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo Digital nº:

0022351-87.2020.8.26.0576

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2202249/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 13043165 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 6346/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2202249 - 04º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 6346/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ANTONIO CARLOS FLORENTINO DOS SANTOS

Aos 01/09/2022, às 16:30h, na sala de audiências da(o) 5ª Vara Criminal, do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, feito o pregão, verificou-se a presença do(a) digno(a) representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exma. Sra. DRA. ANA BEATRIZ PRANUVI COSTA SILVEIRA. Ausente e o autor do fato, ANTONIO CARLOS FLORENTINO DOS SANTOS. Presente o DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, Defensor Público que atua nesta Vara Criminal, instalou-se a audiência. A seguir pela MM. Juíza de Direito foi dada a palavra ao Promotor de Justiça que disse o seguinte: "MM. Juiz(a): Extraí-se dos autos de prisão em flagrante e do BO de fls. 11/14 que foi instaurado o presente inquérito policial para apurar os crimes previstos dos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/06. Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, artigo 33 da citada Lei, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Wildson da Silva Santos- fls. 101/104. Em relação a Antonio Carlos

Florentino dos Santos, conforme cota de fls. 101, restou apurado que ele praticou o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Tendo em vista que este delito é de menor potencial ofensivo, foi designada audiência preliminar para proposta de transação penal nesta data. Entretanto, os fatos ocorreram no dia 17 de agosto de 2020. Nos termos do artigo 30 da Lei de Drogas, prescreve em 02 anos a imposição e a execução das penas do artigo 28 da mesma Lei. Considerando que o delito de porte de drogas para consumo próprio data de 17/8/2020 e que, até a presente data, não ocorreu causa de interrupção da prescrição, é certo que já transcorreu mais de 02 anos, a partir da data do fato. Portanto, nos termos do artigo 30 da Lei de Drogas e artigos 107, IV, e 117, I, ambos do CP, requeiro seja declarada extinta a punibilidade de Antonio Carlos Florentino dos Santos em razão da prescrição da pretensão punitiva. ". Em seguida, pelo d. Defensor foi dito que reiterava o pedido de prescrição pelo Ministério Público. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS, "Antonio Carlos Florentino dos Santos está sendo processado por ter praticado, em tese, a conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Nesta data, pelo d. Promotor de Justiça, acompanhado pelo d. Defensor Público foi requerido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do acusado. É o relatório. Decido. Assiste razão às partes. O fato ocorreu no dia 17 de agosto de 2020. Nos termos do artigo 30 da Lei de Drogas, prescreve em 02 anos a imposição e a execução das penas do artigo 28 da mesma Lei. Considerando que o delito de porte de drogas para consumo próprio data de 17/8/2020 e que, até a presente data, não ocorreu causa de interrupção da prescrição, é certo que já transcorreu mais de 02 anos, a partir da data do fato. Posto isso, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato ANTONIO CARLOS FLORENTINO DOS SANTOS, nos base nos artigos 107, IV, e 117, I, ambos do Código Penal. Custas na forma da Lei. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados, devendo o cartório providenciar o necessário. Dou a presente por publicada nesta audiência, saindo os presentes devidamente intimados. Comunique-se oportunamente para os fins do artigo 76, § 4º, "in fine", da Lei nº 9.099/95". Tratando-se de processo digital, constará apenas a assinatura da MM. Juíza. ". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.